



PUTUSAN
Nomor 1091 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. BUKHARI JAFAR,**
- 2. SURYAWATI,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Ghazali, Desa Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim A. Gani, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm Aceh Legal Consult*, beralamat di Jalan T.M. Bahroem Perum Pondok Hijau, Nomor 2a, Langsa (Aceh), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

- 1. AKBAR bin ISMAIL**, bertempat tinggal di Dusun Sentosa Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misra Purnamawati, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/*Legal Consultant* pada *Law Office* Misra Purnamawati, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Perumnas Langsa, Komplek Griya Bumoe Meutuah, Nomor D-7, Lorong Bumoe Meutuah, Dusun Bukit, Gampoeng Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022;
- 2. KEUCHIK GAMPONG BLANG SEUNIBONG**, beralamat di Desa Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, yang diwakili oleh Yusrizal, S.T., selaku Pj. Geuchik Blang Seunibong, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1091 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meka Elizar, S.H., M.H., selaku Plt. Kabag Hukum dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Darussalam, Nomor 6-8, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Nomor 8, Langsa Kota, Kota Langsa, yang diwakili oleh Erwis, A.Ptnh., dalam hal ini memberi kuasa kepada Halimahtus Sa'diah, S.ST., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat pengrusakan dapur rumah milik Para Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 288 atas nama Para Penggugat yang berada di luar objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan tanah A. Halim S.E.,
 - sebelah timur berbatas dengan tanah M. Yusuf,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1091 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatas dengan parit/jalan,
 - sebelah barat berbatas dengan jalan,
- yang saat ini berada pada Turut Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas nama Abdul Gani (terkait dengan objek perkara) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara ini;
 6. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala perbuatan hukum yang dapat merugikan Para Penggugat;
 7. Menyatakan jual beli hak atas tanah seluas 5 x 9.20 m², sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan Bukhari 5 m²,
 - sebelah timur berbatas dengan Bukhari 9 m²,
 - sebelah selatan berbatas dengan parit/jalan 5 m²,
 - sebelah barat berbatas dengan M. Yusuf AG 9 m²,sah menurut hukum;
 8. Menyatakan sah dan berharga bukti jual beli sebagaimana dimaksud dalam kuitansi dengan nilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang ditandatangani para pihak dan dibubuhi materai cukup;
 9. Memerintahkan Tergugat II untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum dan mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap Tergugat I dan pihak lainnya yang ikut serta melakukan pengrusakan terhadap dapur rumah milik Para Penggugat;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi baik secara immateriil dan materiil serta biaya lainnya akibat perbuatannya, dengan nominalnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1091 K/Pdt/2023



No.	Jenis Kerugian	Jumlah
1	Kerugian immateriil	Rp1.000.000.000,00
2	Kerugian materiil	Rp 13.700.000,00
	Total	Rp1.013.700.000,00

11. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
2. Pengadilan tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I Dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan:
 - a. Peristiwa jual beli terhadap sebidang tanah berukuran 5 meter x 30 meter dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa berdasarkan fotokopi kuitansi panjar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2008 dan fotokopi kuitansi pelunasan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2008 atas nama Bukhari Jafar-Ismail, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan A. Halim, S.E.,
- sebelah timur berbatas dengan M. Yusuf,
- sebelah selatan berbatas dengan parit/jalan,
- sebelah barat berbatas dengan Bukhari;

b. Peristiwa jual beli tanah yang dibeli Penggugat dari almarhum Ismail dengan ukuran 5 x 9,20 meter, yang terletak di Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa, terhadap sebidang tanah berdasarkan bukti fotokopi kuitansi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tertanggal 29 Mei 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan Bukhari 5 meter,
 - sebelah timur berbatas dengan Ismail 9 meter,
 - sebelah selatan berbatas dengan parit/jalan 5 meter,
 - sebelah barat berbatas dengan M. Yusuf AG 9 meter,
- tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 288 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Dalam Konvensi tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan objek tanah tersebut di bawah ini:

a. Sebidang tanah dan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan A. Halim, S.E.,
- sebelah timur berbatas dengan M. Yusuf,
- sebelah selatan berbatas dengan parit/jalan,
- sebelah barat berbatas dengan Bukhari;

b. Sebidang tanah dengan ukuran 5 x 9,20 meter, yang terletak di Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan Bukhari 5 meter,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1091 K/Pdt/2023



- sebelah timur berbatas dengan Ismail 9 meter,
 - sebelah selatan berbatas dengan parit/jalan 5 meter,
 - sebelah barat berbatas dengan M. Yusuf AG 9 meter,
- adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi beserta ahli waris dari almarhum Ismail;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan objek tanah pada diktum 5.a dan 5.b kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengosongkan serta tidak melakukan aktifitas apapun pada objek sebagaimana diktum 5.a dan 5.b dalam putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi akibat perbuatannya, yaitu:
- | | |
|------------------------|---------------------|
| a. Kerugian materiil | : Rp 50.000.000,00; |
| b. Kerugian immateriil | : Rp500.000.000,00; |
| Total | : Rp550.000.000,00; |
- (terbilang: lima ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat Dalam Konvensi untuk menaati putusan ini;
10. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Langsa telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lgs., tanggal 30 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi *absolute*;
- Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan



Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT BNA., tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/PDT/2022/PT BNA., *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lgs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 75/PDT/2022/PT BNA., tertanggal 26 September *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lgs., tertanggal 30 Juni 2022;
- Memerintahkan menurut hukum Pengadilan Negeri Langsa untuk membuka kembali sidang pemeriksaan *a quo* dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1091 K/Pdt/2023



Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena sengketa dasar antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah masalah tanah waris dari almarhum Abd. Gani Nomor 519/1981 tanggal 15 Agustus 1981 yang belum dibagi berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan dari pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BUKHARI JAFAR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1091 K/Pdt/2023



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BUKHARI JAFAR, 2. SURYAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1091 K/Pdt/2023